

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4554/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริโรจน์มอเตอร์
นายอาณัติ ช้างอินทร์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นโจทก์ฟ้องคดี แต่ใบมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีเป็น
กรณีนี้ น. หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์มอบอำนาจให้ ค. ฟ้องและดำเนินคดีแทนตัว น.
เอง ห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนางแนนน้อย
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยออกเช็คให้โจทก์โดยมีเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตาม
เช็ค ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ ลงโทษจำคุก ๒ เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คง

จำคุก ๑ เดือน จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ไปแล้วบางส่วนและไม่ปรากฏว่า จำเลยเคย
ต้องโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลย โทษจำคุกให้รอไว้ ๑ ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงโดยมีผู้พิพากษาศาลชั้น
ต้น ซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นคนหนึ่งอนุญาตให้จำเลยฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้เฉพาะข้อที่ว่า ควรรอกการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ ศาลชั้นต้นสั่ง
รับฎีกาจำเลยเฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าว ส่วนฎีกาข้ออื่นสั่งไม่รับ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โใบมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีนี้เป็นกรณีที่นางนง
น้อย โรจน์อาภาศิริ มอบอำนาจให้นายคณวุฒิ โรจน์อาภาศิริ ฟ้องและดำเนินคดีแก่
จำเลยแทนตัวนางนงน้อยเอง หาใช่มอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ไม่
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยว
กับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕, ๒๒๕

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดี รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดเลย - นายมานิตย์ วัฒนานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา ธนานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ